Les schémas du chapitre 6 à savoir refaire

21 schémas qui peuvent tomber à l'écrit (schéma à légender ou à construire) ou être demandés à l'oral E5. Chaque schéma est suivi de ce qu'il faut dire.

1. Morale, éthique, déontologie et droit (6.3.1, figure 6.1)

Morale
valeurs et normes qui distinguent le bien du mal, souvent vécues comme évidentes

→

Éthique
réflexion critique face à une situation : que faut-il faire ici, et pourquoi ?

→

Déontologie
devoirs d'une profession ; diététiciens : charte AFDN 2018

→

Droit
règles obligatoires et sanctionnées : CSP, Code pénal, Code civil, RGPD

une conduite peut être légale mais discutable (campagne culpabilisante), ou exigée par la déontologie au-delà de la loi (formation continue)

Dire : l'éthique intervient surtout quand deux valeurs légitimes s'opposent (respecter le choix d'une personne et la protéger). « Je trouve que » n'est pas une argumentation : il faut des principes nommés, des faits vérifiés et les conséquences pour chaque personne.

2. Trois façons de raisonner en éthique (6.3.1)

Conséquences

- question : quelle action fait le plus de bien ?
- Bentham 1789, Mill 1861
- ex. taxe soda justifiée si elle réduit les maladies
- limite : peut sacrifier une minorité

Devoir

- question : quelle règle respecter ?
- Kant 1785 : une fin, jamais simplement un moyen
- ex. on ne ment pas pour motiver
- limite : rigidité, devoirs opposés

Vertus

- question : que ferait un professionnel prudent ?
- Aristote, la prudence (phronesis)
- ex. adapter son conseil avec tact
- limite : moins de règles précises

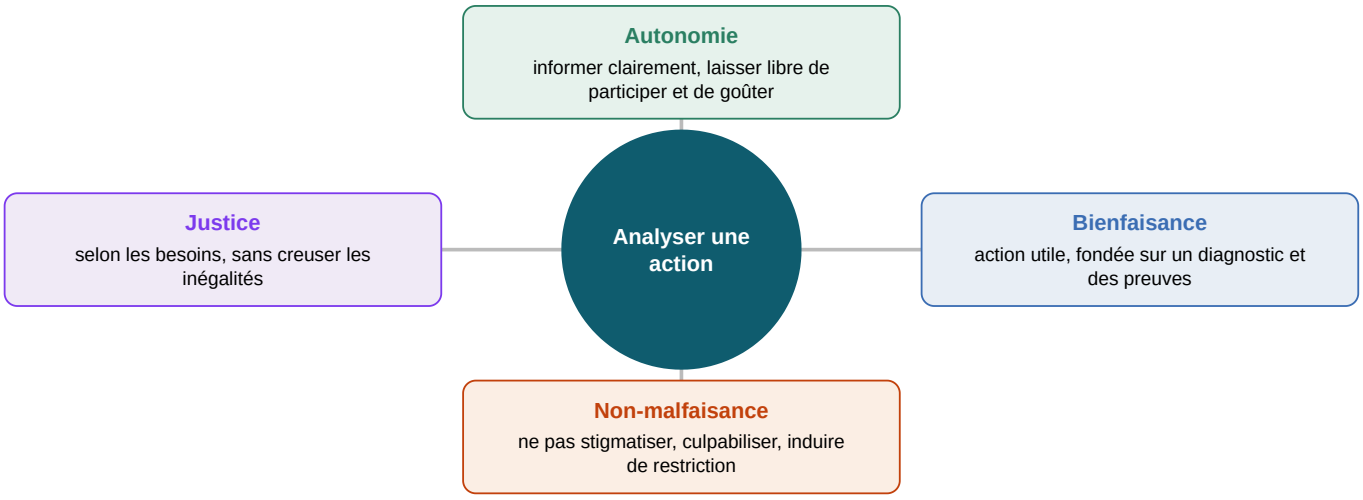
Dire : les trois raisonnements se complètent. Ex. retirer le ketchup à la cantine : conséquences (pesée des restes avant/après), devoir (servir des repas conformes et associer les élèves), vertus (sauce maison au yaourt, sauces une fois par semaine, explication). Les 4 principes empruntent aux trois courants.

3. Comment l'éthique en santé s'est construite (6.3.1)

1	1947 Nuremberg	après le procès des médecins nazis : consentement volontaire « absolument essentiel »
2	1964 Helsinki	recherche médicale : protocole, avis d'un comité, consentement (révisée en 2024)
3	1979 Belmont	après Tuskegee (1932-1972) : respect des personnes, bienfaisance, justice
4	1979 Beauchamp	et Childress : les 4 principes de l'éthique biomédicale
5	1983 CCNE	Comité consultatif national d'éthique : avis publics
6	2002 Droits	loi du 4 mars 2002 : information, consentement, accès au dossier
7	2012 Loi Jardé	recherches impliquant la personne humaine (appliquée en 2016)

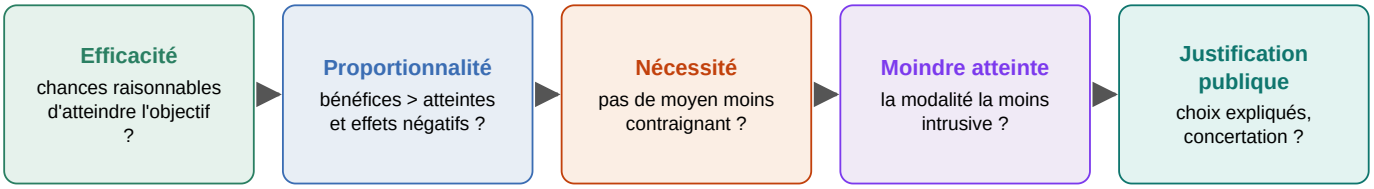
Dire : l'éthique en santé est née de scandales. Tuskegee : des hommes noirs atteints de syphilis suivis sans être informés ni soignés. En nutrition : expériences sur des enfants autochtones sous-alimentés au Canada (1942-1952, Mosby 2013). Les plus vulnérables sont les premiers exposés : il faut les protéger davantage.

4. Les quatre principes de l'éthique biomédicale (Beauchamp et Childress, 1979) (6.3.2, figure 6.2 ; exercice 1)



Dire : les principes ne sont pas hiérarchisés : on les arbitre dans chaque situation. Méthode : décrire l'action, l'examiner sous les 4 angles, nommer la tension principale et proposer un ajustement. Ex. paniers fruits et légumes : justice (cibler les modestes) contre non-malfaisance (ne pas les désigner) → dispositif ouvert à tous, tarif selon le quotient familial.

5. Justifier une mesure qui restreint les libertés (Childress et coll., 2002) (6.3.2)



on examine dans l'ordre : si la mesure n'est pas efficace, inutile d'aller plus loin

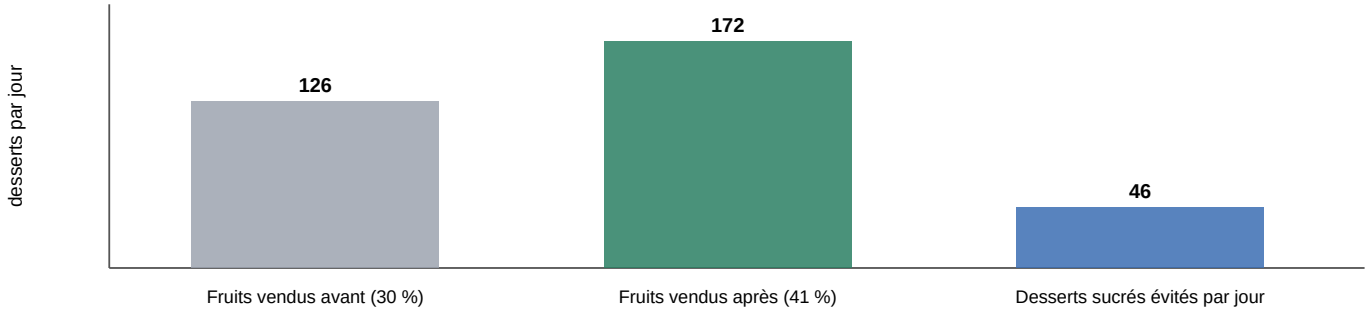
Dire : supprimer les desserts sucrés d'un self n'est pas justifié (efficacité douteuse, autres moyens possibles). Fruits mis en premier au prix le plus bas : 30 → 41 % des 420 desserts, + 36,7 %, 920 desserts sucrés évités par mois sans rien interdire.

6. L'échelle d'intervention en santé publique (Nuffield Council on Bioethics, 2007) (6.3.2, figure 6.3 ; exercice 2)

1	Ne rien faire	ou surveiller la situation
2	Informer, éduquer	campagnes PNNS, ateliers, Nutri-Score
3	Faciliter les choix	fontaines à eau, offre de fruits
4	Orienter par défaut	nudge : eau en carafe, légumes servis d'office
5	Inciter	chèques fruits et légumes
6	Désinciter	contribution sodas 2012, progressive 2018, relevée le 1er mars 2025
7	Restreindre	distributeurs payants interdits à l'école depuis le 1er septembre 2005
8	Éliminer le choix	interdiction totale

Dire : plus on monte, plus la mesure est intrusive et plus la justification doit être forte (gravité, efficacité, pas d'alternative). Le diététicien agit surtout aux échelons 2 à 4 et peut faire du plaidoyer pour les mesures plus contraignantes. Le bas de l'échelle, seul, profite surtout aux personnes déjà favorisées.

7. Un nudge chiffré : les fruits mis en avant au self (6.3.2, exemple de calcul)



Dire : 420 × 0,30 = 126 ; 420 × 0,41 ≈ 172 ; hausse relative (41 − 30) / 30 = 36,7 % ; 46 × 20 jours = 920 desserts sucrés évités par mois. Nudge (Thaler et Sunstein, 2008) = paternalisme libéral : éthique s'il est transparent, réversible, au service de la santé et équitable.

8. Communiquer sans stigmatiser (6.3.2 ; fiche O6.5)

Au lieu de	Préférer	Pourquoi
« les obèses »	« les personnes en situation d'obésité »	la personne n'est pas sa maladie
« la lutte contre l'obésité »	« favoriser une alimentation de qualité »	on lutte contre des causes
ventres sans visage	toutes corpulences, actives, avec un visage	dignité
pesée devant le groupe	pesée en privé, seulement si utile	vie privée, non-malfaisance
« manque de volonté »	déterminants et conditions de vie	exact, non culpabilisant
bon / mauvais, tricher	plaisir, varier, partager	évite la restriction cognitive

Dire : déclaration de consensus de 36 experts (Rubino et coll., Nature Medicine, 2020). La stigmatisation entraîne évitement des soins, dépression, plus de TCA et de prise de poids : elle est contraire à la non-malfaisance et inefficace. Les professionnels aussi ont des préjugés implicites.

9. Le secret professionnel : ce qu'il couvre et ses exceptions (6.3.4)

Ce que couvre le secret

- ce qui est confié (diabète, dettes)
- ce qui est vu (participante amaigrie)
- ce qui est déduit (atelier « diabète »)
- l'identité des personnes accompagnées
- L. 1110-4 CSP ; 226-13 : 1 an, 15 000 €

Ce que la loi prévoit

- devoir déclarer : TIAC et maladies à déclaration obligatoire
- pouvoir signaler : privations sur un mineur ou une personne vulnérable (226-14)
- devoir porter secours (223-6)
- partager en équipe le strict nécessaire, personne informée

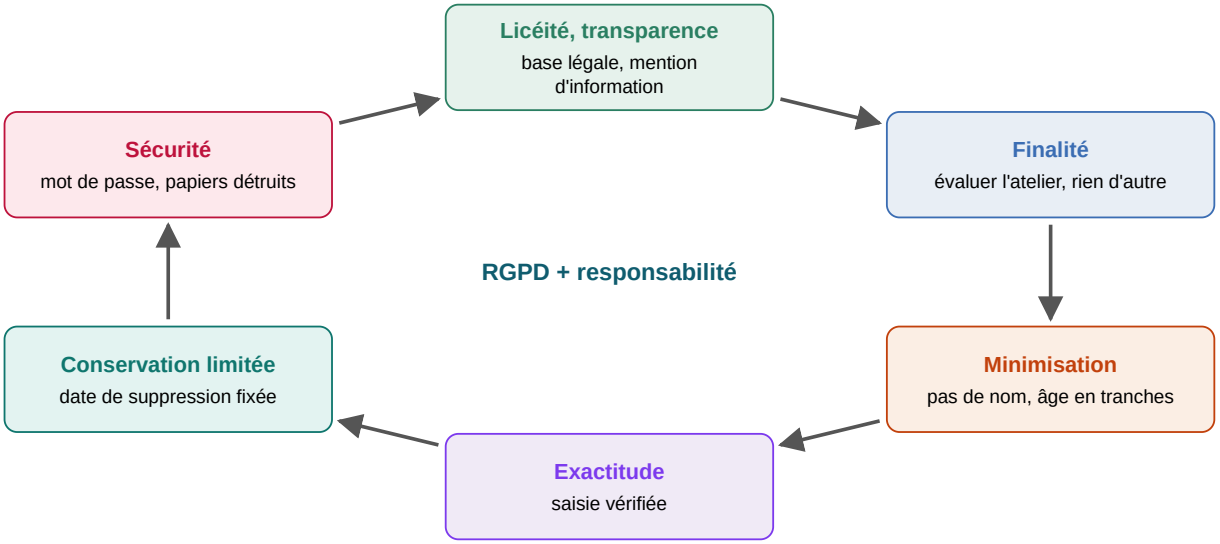
Dire : le secret appartient à la personne. À la voisine qui demande si Mme D. vient pour son diabète, on ne confirme ni n'infirme. Au partenaire : données agrégées seulement. Enfant en danger : responsable sans délai, information préoccupante (CRIP), 119 ; 17 si danger immédiat. Le stagiaire est tenu à la discrétion par sa convention.

10. Avant de transmettre une information sur une personne (6.3.4)

1	**Pourquoi ?**	but précis, dans l'intérêt de la personne
2	**À qui ?**	le destinataire en a-t-il besoin pour l'aider ? est-il tenu au secret ?
3	**Quoi ?**	l'information minimale : « a besoin d'aide pour ses courses »
4	**Avec quel accord ?**	personne informée ; consentement hors équipe de soins
5	**Comment ?**	face à face, messagerie sécurisée (MSSanté) ; jamais un groupe grand public
6	**Trace**	noter dans le journal, sans détail inutile

Dire : 3 règles : la personne est informée, on partage le strict nécessaire, seulement avec ceux qui en ont besoin pour l'aider. Ex. la stagiaire demande à la mère l'accord d'en parler à la conseillère, puis dit seulement : « Mme R. a des difficultés pour nourrir sa famille et elle est d'accord pour qu'on l'aide à accéder à l'épicerie solidaire. »

11. Les six principes du RGPD (6.3.5, figure 6.4 ; exercice 3)



Dire : règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018, contrôlé par la CNIL. Données de santé = catégorie particulière (article 9). Pseudonymisées = encore personnelles ; anonymes = hors RGPD. Violation : CNIL sous 72 heures. Amende : 20 M€ ou 4 % du chiffre d'affaires mondial, le plus élevé.

12. Les six bases légales d'un traitement (article 6 du RGPD) (6.3.5)

Base légale	Quand l'utiliser	Exemple
Consentement	vrai choix, refus sans conséquence	lettre d'information, photos
Contrat	nécessaire à un contrat	inscriptions payantes
Obligation légale	une loi l'impose	factures, déclaration d'une TIAC
Intérêts vitaux	urgence, pas de consentement possible	allergie transmise aux secours
Mission d'intérêt public	service public	enquête d'une mairie, d'un hôpital
Intérêt légitime	organisme privé, sans atteinte excessive	satisfaction des adhérents

Dire : pour les données de santé, il faut en plus une exception de l'article 9 (consentement explicite, prise en charge par un professionnel tenu au secret, intérêt public en santé). Chez un employeur ou dans un service public, le consentement n'est pas libre : on s'appuie sur une autre base, en laissant libre de répondre.

13. Les quatre qualités d'un consentement valable (6.3.6)

Qualité	Conforme	Non conforme
Libre	« Vous pouvez participer sans être photographié »	« Les photos sont obligatoires »
Spécifique	une case par support : affiche, site, réseaux	une seule case « j'accepte tout »
Éclairé	note claire, lue ou expliquée à l'oral	2 pages juridiques en petits caractères
Univoque	case cochée par la personne, signature	case pré-cochée, silence

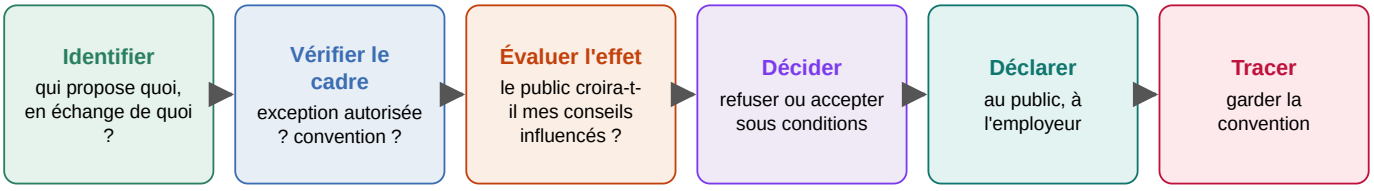
Dire : RGPD, articles 4 et 7. Le consentement est aussi retirable (aussi simplement qu'il a été donné) et prouvable. Âge du consentement numérique : 15 ans en France (loi du 20 juin 2018). Photo d'un enfant : les deux titulaires de l'autorité parentale et l'avis de l'enfant (loi du 19 février 2024).

14. Droit à l'image : faut-il une autorisation ? (6.3.6 ; fiche O6.1)

Situation	Autorisation ?	Attention
Atelier, participants reconnaissables	oui, de chacun	écrite, par support
Foule d'un forum, personne isolée	en principe non	dès qu'une personne est cadrée : oui
Personne de dos	en principe non	tatouages, vêtements, lieux
Élu à l'inauguration	non pour l'événement	pas de détournement
Enfant	oui, 2 parents + avis de l'enfant	loi du 19 février 2024
Image transformée par IA	oui	226-8, loi SREN du 21 mai 2024

Dire : article 9 du Code civil. Autorisation : identité, contexte, supports cochés un par un, durée, gratuité, retrait possible, signatures. Astuce : photos de mains, de plats, de dos ; flouter si l'accord manque. Les « avant/après » posent problème même avec l'accord.

15. Gérer une sollicitation d'une entreprise (6.3.7 ; fiche O6.3)



Dire : un lien d'intérêts n'est pas une faute ; c'est de ne pas le déclarer ni le gérer. Biais de réciprocité : même un petit cadeau influence. Refuser les échantillons de lait infantile (Code OMS 1981) et un repas offert par un laboratoire ; Transparence Santé publie les avantages dès 10 € (loi du 29 décembre 2011) ; les étudiants sont concernés.

16. Cinq étapes pour analyser un dilemme éthique (6.3.8, figure 6.5 ; fiche O6.4)



lieux d'appui : équipe, comité d'éthique, ERER (région), CCNE (national, 1983) ; leurs avis sont consultatifs

Dire : 3 options au moins pour sortir du tout ou rien. Ex. viennoiseries à l'épicerie solidaire : loi Garot du 11 février 2016, L. 266-1 CASF ; ni tout refuser ni tout mettre en rayon : quantité raisonnable par passage, surplus redistribué, produits frais négociés, atelier libre, évaluation à 3 mois.

17. Les trois formes de responsabilité (6.3.10, figure 6.6)

Civile

- réparer un dommage
- faute + dommage + lien de causalité
- articles 1240 et 1241 du Code civil
- couverte par l'assurance (obligatoire pour les libéraux)

Pénale

- sanctionner une infraction
- blessures involontaires, mise en danger
- violation du secret (226-13)
- non-assistance (223-6)

Disciplinaire

- employeur : règlement, fiche de poste
- ordre professionnel : pas pour les diététiciens
- stagiaire : sous la responsabilité du tuteur

Dire : obligation de moyens (conseils exacts, pas de résultat garanti) ≠ obligation de sécurité (aliments servis sains). Faute (allergie connue non prise en compte) ≠ aléa. TIAC = au moins 2 cas groupés de même origine alimentaire, déclaration obligatoire à l'ARS. Encadrement : arrondir à l'entier supérieur (14 / 4 = 3,5 → 4).

18. Les allégations nutritionnelles (règlement 1924/2006) (6.3.11)

Allégation	Condition	Exemple de calcul
Source de fibres	≥ 3 g/100 g ou ≥ 1,5 g/100 kcal	biscuit 5,2 g : oui
Riche en fibres	≥ 6 g/100 g ou ≥ 3 g/100 kcal	5,2 g et 1,13 g/100 kcal : non
Source de protéines	≥ 12 % de l'énergie	7,5 × 4 / 460 = 6,5 % : non
Riche en protéines	≥ 20 % de l'énergie	fromage blanc 30 / 75 = 40 % : oui
Allégé, réduit en	≥ 30 % de moins (25 % pour le sel)	par rapport à un produit similaire

Dire : seules les allégations des listes autorisées sont permises ; allégations de santé autorisées après avis de l'EFSA. Une allégation fausse se signale à la DGCCRF (SignalConso). Nutri-Score : facultatif, révision applicable par l'arrêté du 14 mars 2025, outil de comparaison dans un même rayon, pas un jugement moral.

19. Enquête ou recherche ? Les cadres de la loi Jardé (2012) (6.3.12)

Situation	Cadre	Accord des personnes
Questionnaire d'évaluation d'atelier	hors loi Jardé ; RGPD	information, libre de répondre
Cat. 1 : interventionnelle	avis d'un CPP (tiré au sort)	consentement écrit
Cat. 2 : risques et contraintes minimes	avis d'un CPP	consentement exprès
Cat. 3 : non interventionnelle	avis d'un CPP	information, non-opposition
Étude sur données existantes	MR-004 de la CNIL	information des patients

Dire : intégrité scientifique (loi du 24 décembre 2020) : FFP = fabrication, falsification, plagiat. Ajouter des questionnaires remplis soi-même = fabrication ; retirer des réponses négatives = falsification ; copier un texte d'IA sans le dire = plagiat. Un résultat décevant présenté honnêtement est valorisé.

20. L'échelle de la participation (Arnstein, 1969) (6.4.3)

Non-participation

- 1. manipulation
- 2. thérapie (faire accepter)
- ex. réunion pour convaincre d'un projet déjà décidé

Participation symbolique

- 3. information
- 4. consultation
- 5. conciliation
- ex. affiche, questionnaire, un habitant sans pouvoir au comité

Pouvoir effectif

- 6. partenariat
- 7. délégation de pouvoir
- 8. contrôle citoyen
- ex. les habitants choisissent recettes et horaires

Dire : la plupart des projets sont aux barreaux 3 et 4 ; ce n'est pas une faute, mais on cherche à monter d'un barreau (un groupe d'élèves qui choisit les produits dans un budget = partenariat). La participation est une exigence de respect (Ottawa) et une condition d'efficacité.

21. À l'épreuve : des mots signaux aux enjeux (méthodes 1 et 7)

Mot signal	Notion	À qui s'adresser
photo, vidéo	droit à l'image (art. 9 Code civil)	structure, personnes concernées
questionnaire nominatif, liste	RGPD, minimisation	DPO, CNIL
logo, gratuit en échange de	conflit d'intérêts	tuteur, direction
confidence, enfant inquiet	secret, protection de l'enfance	responsable, CRIP, 119
obligatoire	autonomie	référente
poids, pesée	non-malfaisance, stigmatisation	médecin, santé scolaire
« brûle-graisses », malades après un repas	allégation ; TIAC	DGCCRF ; ARS

> Dire : un paragraphe par enjeu : la notion, l'élément précis du document (avec un calcul si possible), le risque concret, la solution. Citer un texte avec sa date si l'on est sûr, sinon le principe. À l'oral : confidentialité, données, image, partenariat, non-stigmatisation, participation, et un dilemme vécu.